

1502267-02.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... in verbis:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

3ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502267-02.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502267-02.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249219/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 20219343 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2249219 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN FELIPE CARVALHO DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

RYAN FELIPE CARVALHO DE LIMA, qualificado às fls. 06/07, foi denunciada perante este juízo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, segundo consta, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 20h58min, na rua Dom José Carlos de Aguirre, nº 146, Vila Dom Bosco, neste município e Comarca de Itapeva/SP, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 15(quinze) porções de cocaína petrificada (crack), com peso aproximado de 1,39 gramas (uma grama e trinta e nove centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fl.17, auto de constatação preliminar às fls. 20/23 e laudo toxicológico definitivo às fls. 59/62. Conforme decisão de fls. 35/37, foi convertido a prisão em flagrante do réu por

liberdade provisória.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 12 de novembro de 2021.

O réu foi notificado à fl.83 e apresentou defesa prévia às fls. 87/88.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Por fim, as partes ofertaram alegações finais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17), laudos periciais de constatação provisórios e definitivos (fls. 20/23 e 59/62), relatório final da investigação (fls. 64/67), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto o réu confessou a prática delituosa no inquérito policial e em Juízo.

Vejamos.

A testemunha VITOR ANTUNES MORAES, guarda civil, narrou que estava em patrulhamento no local dos fatos, adentraram na via Dom José Carlos de Aguirre, é um cruzamento com a sol nascente. É um local muito conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao adentrar na via, foi avistada uma pessoa conversando com um segundo indivíduo que estava dentro de um veículo. No momento em que perceberam a presença da viatura, o veículo saiu, e o que estava conversando do lado de fora do carro saiu apressadamente. Foi feita a abordagem e seu colega Norberto realizou a busca pessoal e encontrou 15 pedras amareladas, aparentando ser crack, e uma quantia de R\$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais). Indagado sobre o objeto e o dinheiro, o réu confessou estar vendendo entorpecentes, pois disse estar precisando de dinheiro. O que chama sempre a atenção, é que são sempre pessoas de outros bairros que vem para praticar o delito ali. Diante desses fatos, foi dado voz de prisão em flagrante, permanecendo preso na disposição da justiça. Não conhecia o réu antes desses fatos. O acusado disse que o dinheiro era das vendas. Nunca teve denúncia sobre o réu anteriormente. Não conhecia o réu dos meios criminais.

A testemunha NORBERTO GOMES PAES, guarda civil, narrou que o réu foi preso por volta das 21h, na esquina da via Dom Aguirre, qual já é conhecida pelo tráfico de entorpecentes. Estavam em patrulhamento e o acusado estava debruçado sobre um carro, conversando com o condutor. Quando perceberam a viatura, o condutor saiu com o veículo e o Ryan tentou dispersar também. O encarregado Moraes falou para fazer a abordagem. Ao fazer a revista pessoal, encontrou 15 pedras amarelas e R\$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais). Ao perguntar a procedência, informou que estava fazendo a venda mesmo e que estava precisando de dinheiro. Não conhecia o acusado. Afirmou que o réu disse que o dinheiro era do tráfico, que estava fazendo a mercancia. Não teve nenhuma denúncia sobre o acusado.

Interrogado em juízo, o réu declarou que atualmente mora na São Camilo. Trabalha fazendo bico de servente. Confessa que estava vendendo entorpecentes. Foi a primeira vez que fez as vendas. Estava precisando de dinheiro para ajudar a família com alimentação. Depois que foi preso não voltou a fazer as vendas. Nunca teve contato com traficantes, pois nunca tinha ido para esse lado da vida, sempre trabalhou e estudou desde novo. Estava muito nervoso, pois queria um dinheiro para alimentar sua família e um rapaz chegou e ofereceu as drogas para que fizesse a venda. Não conhece a pessoa que lhe tinha dado as drogas para a venda, até porque quando pegou as drogas, foi preso na mesma hora. Não deixou nenhuma garantia com traficante ao pegar as drogas. Não se recorda quantos conseguiu vender, no depoimento tinha dito que estava com R\$200,00 e pouco em dinheiro.

Pois bem, finda a instrução processual, estou convencido da prática dos fatos criminosos imputados ao acusado.

O réu confessou a prática delitiva, versão que fora confirmada pelo depoimento dos guardas atuantes na ocorrência.

A finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas e sua forma de

acondicionamento, já embaladas para venda, bem como pelo dinheiro trocado encontrado com o réu, típico nesta espécie de comércio ilícito.

No mais, consigno que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de trazer as drogas consigo, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal.

Nessa linha, a jurisprudência, in verbis:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas nos autos (fls. 98/103), o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Entretanto, se tratando de crime de tráfico de drogas, há de ser analisada a natureza e a quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06. Apesar da pouca quantidade encontrada na posse do acusado, deve-se levar em conta a natureza da droga (crack), de alto poder viciante.

Sendo assim, majoro a pena base em 1/6, a saber: 05 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante à segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea e a menoridade relativa, motivo pelo qual, atenuo a pena ao mínimo legal.

Quanto à terceira fase, não se encontram presentes causa de aumento.

Aplica-se a minorante do artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/2006, vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em virtude da natureza da droga apreendida com o acusado, a qual, conforme já fundamentado acima, é altamente viciante e causa sérios prejuízos aos usuários e à sociedade como um todo, tenho que a redução deve se dar em 1/5. Assim, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais já analisadas, pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Pelos mesmos motivos, indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu RYAN FELIPE CARVALHO DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 400 (quatrocentos) dias multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que assim respondeu ao processo.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual

contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Itapeva, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA